Radicado interno N°: JAC-006-2026
Fecha: Armenia, Quindío, 2 de julio de 2026

Señores:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
SECRETARÍA DE HACIENDA — ÁREA DE CATASTRO / BIENES
SECRETARÍA DE GOBIERNO — INSPECCIÓN DE POLICÍA / ESPACIO PÚBLICO
Alcaldía de Armenia — E. S. D. — Armenia, Quindío.

ASUNTO: Derecho de petición de información sobre la titularidad y situación jurídica de dos (2) predios ubicados en el barrio Los Profesionales; solicitud de medidas frente a una posible ocupación irregular —incluida la reciente ocupación del sector aledaño al Predio 2 como parqueadero de hecho—; y solicitud condicionada de comodato a favor de la JAC para una caseta o sede comunal.

Respetados señores:

En mi calidad de **Presidente y Representante Legal** de la Junta de Acción Comunal del Barrio Los Profesionales (directiva inscrita mediante Resolución N° 282 del 23 de junio de 2026), en ejercicio del derecho fundamental de petición (artículo 23 de la Constitución Política y Ley 1755 de 2015) y de la veeduría ciudadana (Ley 850 de 2003), me dirijo a ustedes en los siguientes términos:

I. IDENTIFICACIÓN DE LOS PREDIOS

La presente petición recae sobre dos predios ubicados en el territorio del barrio, respecto de los cuales la comunidad ha advertido situaciones que ameritan verificación:

- **Predio 1:** predio ubicado sobre la Calle 5 Norte, contiguo a la Torre Jade, entre las nomenclaturas N° 17-35 y 17-37 (referencia: inmueble contiguo N° 17-75).
- **Predio 2:** lote ubicado sobre la Carrera 18, entre las casas identificadas con nomenclatura 4 Norte N° 41 y 4N N° 12 y 15 (referencia: placa contigua 4N-18).

De ambos predios la Junta cuenta con registro fotográfico y de video, que se anexa para facilitar su identificación. Se solicita a las dependencias verificar la nomenclatura exacta con su cartografía catastral.

Hecho reciente y urgente. En los últimos días, el sector aledaño al Predio 2 (Carrera 18) ha sido llenado con vehículos y destinado de hecho a **parqueadero**, sin que a la comunidad le conste autorización alguna. Esta situación podría configurar una ocupación irregular y una explotación económica no autorizada del predio —especialmente grave si se trata de un bien de uso público o fiscal— y es la razón que motiva la urgencia de esta petición.

II. PETICIÓN DE INFORMACIÓN

Respetuosamente solicito se me informe, por escrito, respecto de cada uno de los dos predios:

1. **Titularidad:** propietario registrado, número de ficha o cédula catastral y número de matrícula inmobiliaria; y, si la dependencia no cuenta con la información registral, indicación de la autoridad competente (Oficina de Registro de Instrumentos Públicos o gestor catastral).
2. **Naturaleza jurídica:** si cada predio es de propiedad privada, bien fiscal del Municipio, bien de uso público o espacio público, o predio baldío; y su clasificación y uso del suelo conforme al Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

3. **Estado de ocupación e intervenciones:** si sobre los predios existe alguna licencia, cerramiento, ocupación o intervención autorizada, y si cursa alguna solicitud o actuación administrativa relacionada con ellos.
4. **Actividad de parqueadero:** si la actividad de estacionamiento de vehículos que recientemente se desarrolla en el sector del Predio 2 cuenta con permiso, licencia de funcionamiento o autorización de uso del suelo, y cuál es la dependencia competente para su control (Planeación, Movilidad o Gobierno).
5. **Régimen de protección aplicable:** si, por su naturaleza, alguno de los predios goza de la protección de los bienes de uso público (inalienables, imprescriptibles e inembargables, art. 63 de la Constitución Política), teniendo presente además que los bienes de los municipios y de las juntas de acción comunal no pueden adquirirse por prescripción (art. 6 de la Ley 9 de 1989).

III. MEDIDAS FRENTE A UNA POSIBLE OCUPACIÓN IRREGULAR

La comunidad ha advertido **posibles actos de ocupación o cerramiento** sobre estos predios y, de manera reciente, la **ocupación del sector aledaño al Predio 2 con vehículos, destinándolo de hecho a parqueadero**. Por ello, y sin formular imputación alguna contra persona determinada, solicito que se **verifique la situación de hecho** y que, en caso de tratarse de un bien de uso público, espacio público o bien fiscal, se adopten las medidas de protección y, si procede, de **restitución y recuperación** que correspondan conforme a la Ley 1801 de 2016 y a las competencias de la Inspección de Policía y de la Secretaría de Gobierno, con el fin de impedir que se consolide una posesión u ocupación irregular sobre bienes de la colectividad y que se lucre un particular con un bien público.

IV. SOLICITUD CONDICIONADA DE COMODATO

En caso de que alguno de los predios resulte ser **bien fiscal del Municipio o de naturaleza pública susceptible de comodato**, solicito se me informen los requisitos y el procedimiento para su entrega en comodato a esta Junta de Acción Comunal, con destino a la construcción de una **caseta o sede comunal** para el barrio. Lo anterior, teniendo en cuenta que el **artículo 38 de la Ley 9 de 1989** habilita expresamente a las juntas de acción comunal para recibir en comodato inmuebles de las entidades públicas, por un término de hasta cinco (5) años renovables, y que esta JAC cuenta con capacidad estatutaria y legal para recibir y administrar tales bienes (Ley 2166 de 2021).

La Junta manifiesta expresamente su interés en obtener la **tenencia legítima y la administración** del predio por esta vía —el comodato—, para destinarlo al uso y beneficio de la comunidad, **de modo que se evite que el predio se consolide como un parqueadero irregular o sea apropiado por un particular**. La Junta actúa por los canales legales y no pretende ocupación de hecho alguna, sino la tenencia que la ley le autoriza.

V. COMPLEMENTARIEDAD Y NO DUPLICIDAD

Se deja constancia de que esta petición recae sobre predios **distintos** de los tratados en el radicado 2026PQR22936 y de cualquier otra petición en curso, por lo que no la duplica ni la sustituye; se formula de manera complementaria y en ejercicio de la veeduría ciudadana.

VI. TÉRMINO DE RESPUESTA

De conformidad con el numeral 1 del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, las peticiones de información deben resolverse dentro de los **diez (10) días hábiles** siguientes a su recepción.

VII. ANEXOS

- Registro fotográfico y de video de los dos predios.
- Resolución N° 282 del 23 de junio de 2026 (inscripción de dignatarios de la JAC).
- Certificado de existencia y representación (Cámara de Comercio de Armenia).

VIII. NOTIFICACIONES

- Correo electrónico: **jaclosprofesionales@gmail.com** (correo oficial de la JAC)
- Teléfono / WhatsApp:
- Dirección: , barrio Los Profesionales, Armenia.

Atentamente,



MAURICIO RODRÍGUEZ HERRERA
Cédula de Ciudadanía N°
Presidente y Representante Legal
Junta de Acción Comunal del Barrio Los Profesionales
Período 2026 – 2030